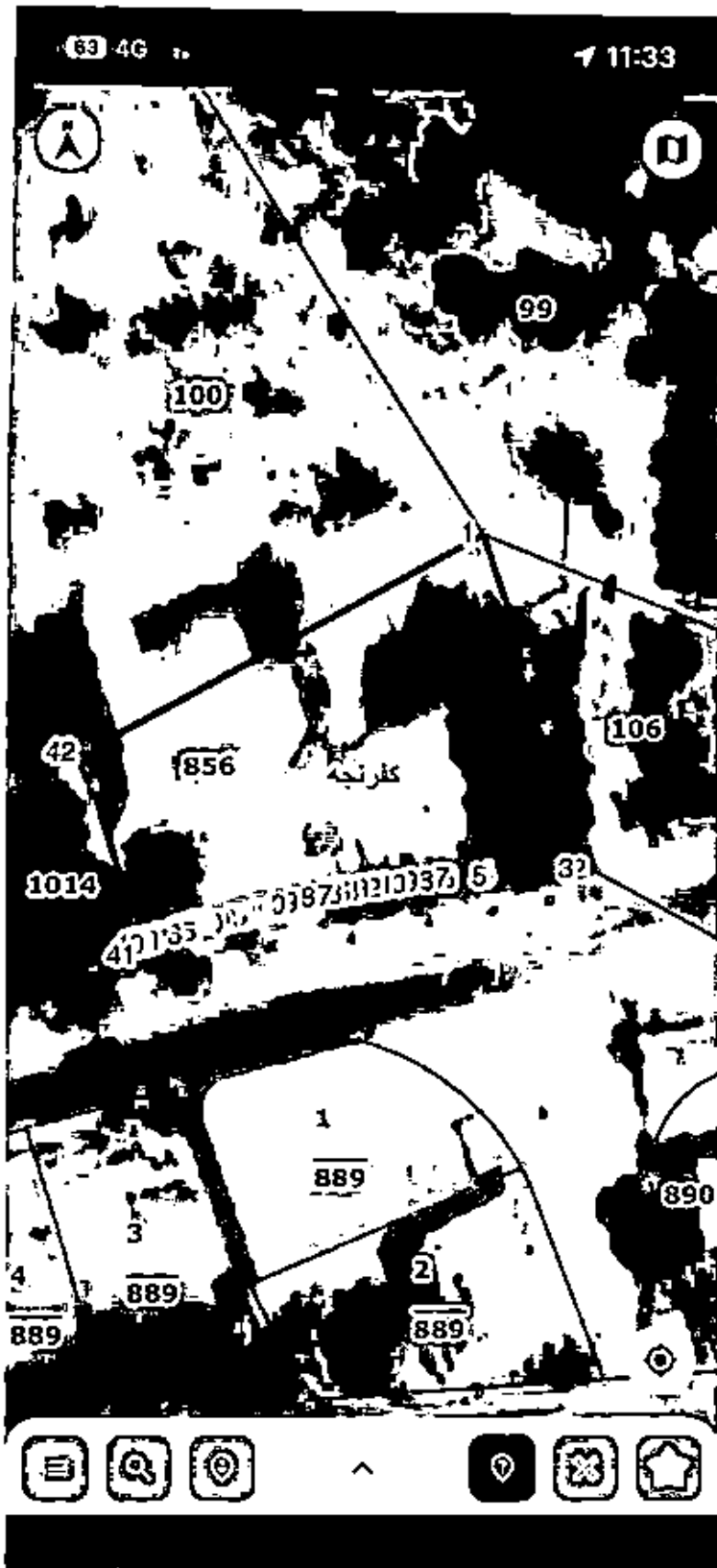
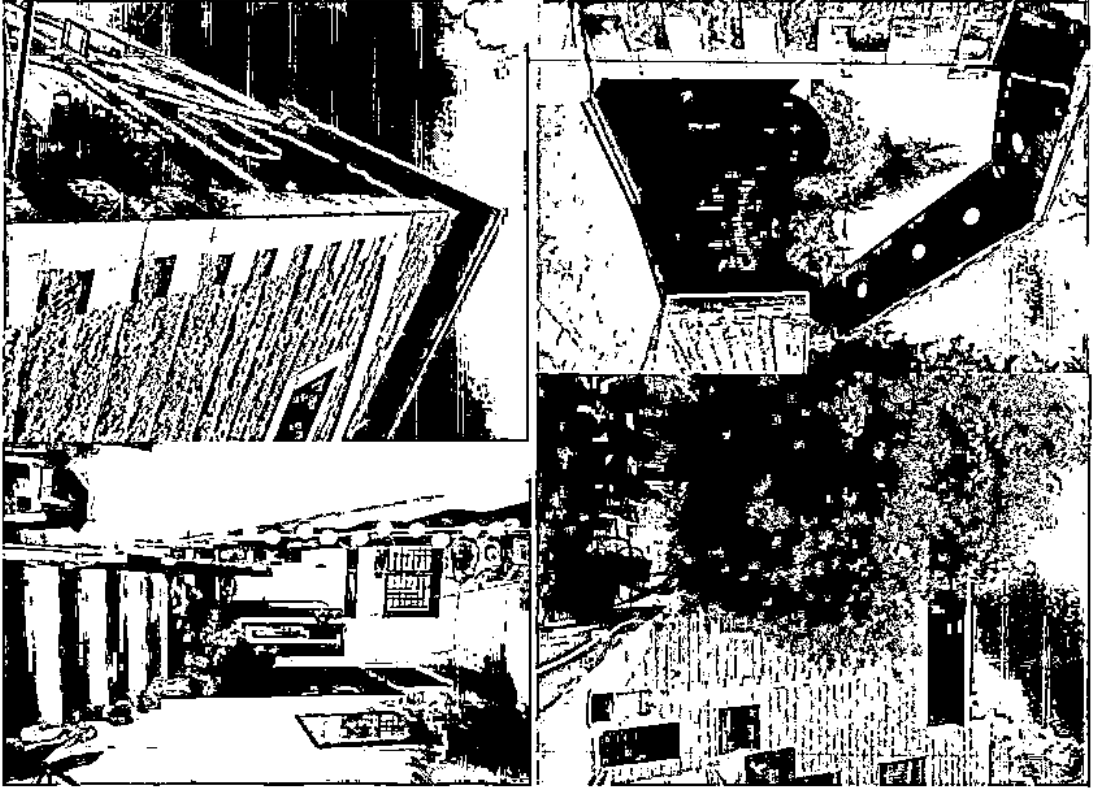




المستدر العقاري
د. محمد علي الرشيدان

CF



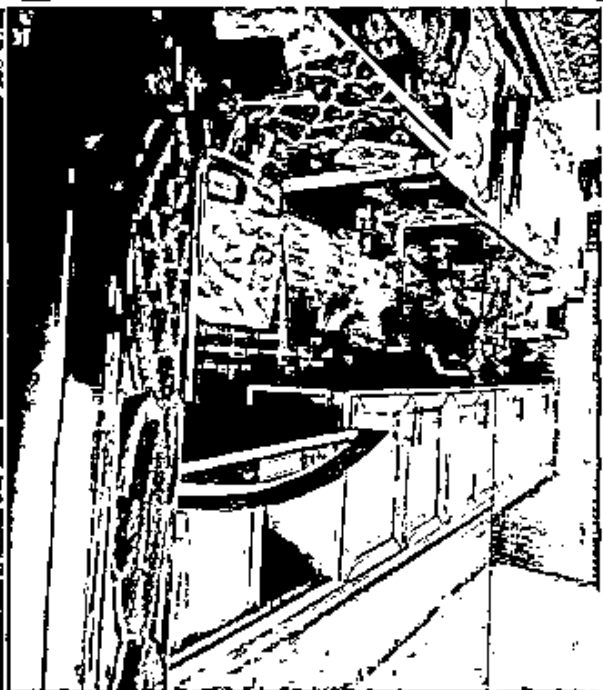
المبنى الثاني
في منطقة على الطريق

3/

Handwritten mark resembling a stylized 'P' or 'H' with a diagonal slash.

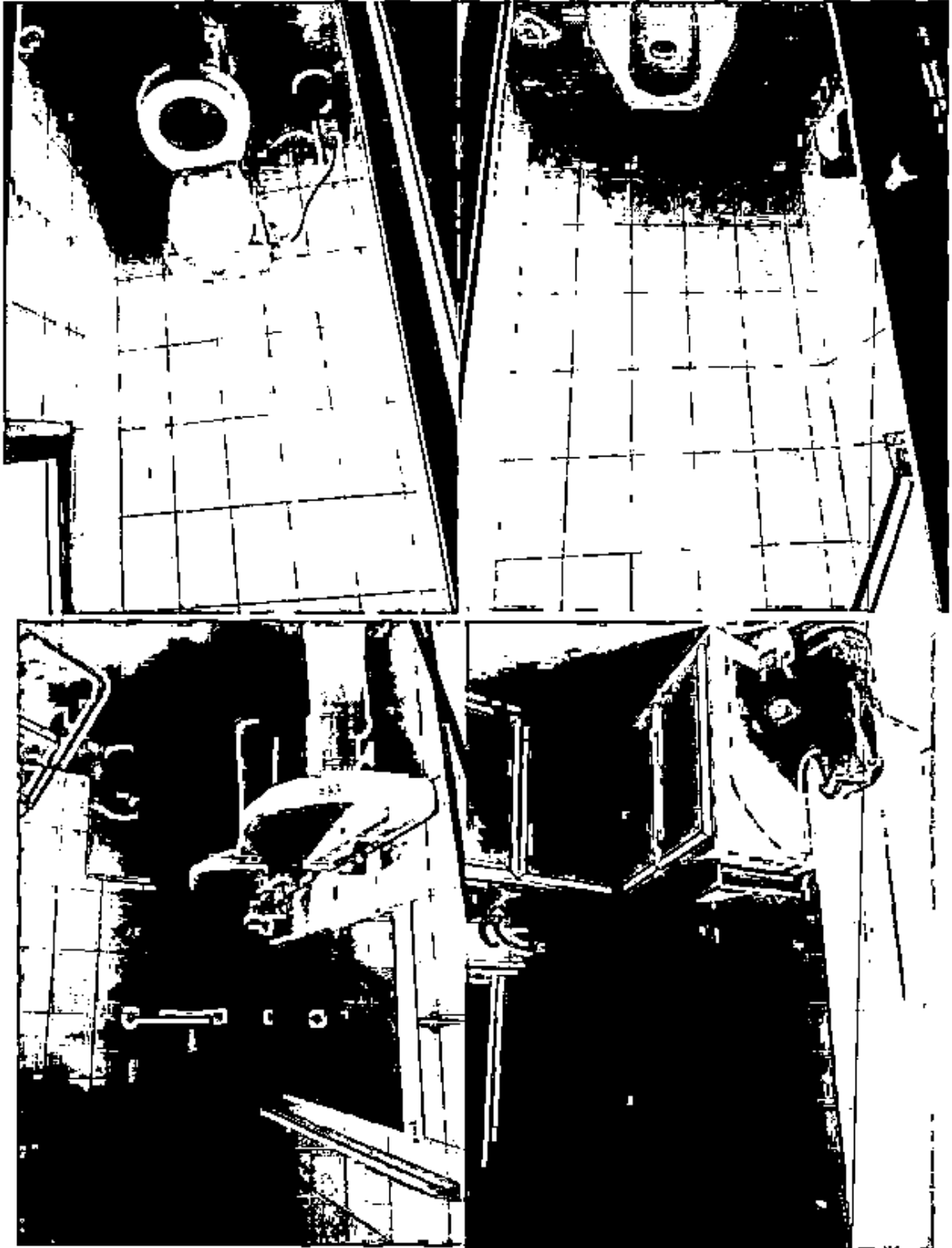
3

Handwritten text in a rectangular box, possibly a date or reference number, oriented vertically.



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature above a stamp containing Arabic text:
المفتي العام
المفتي العام



#2

5





المفتي العقاري
د. محمد علي الرشيدان

24/

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة

القضية التعليلية رقم : 12 / 2026-إتهات

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفة القاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية عجلون الموقر بانتخابنا خبراء في القضية التعليلية ذات الرقم أعلاه والجارية على قطعة الأرض رقم (856) حوض رقم (4) اسم الحوض (البلد) حي رقم (0) من أراضي قرية كفرنجه / عجلون، وبعد تحلفنا القسم القانوني والوصول إلى قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعية السيد مأمور تنفيذ محكمة بداية حقوق عجلون الأكرم وبدلالة وكيل المدعي المحكوم له والوقوف على رقيبتها قام السيد مأمور التنفيذ الأكرم بتسليمنا المبرزات العائدة للقضية موضوع الدعوى وهي صور عن سند التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط الموقع والتقسيم ومن ثم تفهمنا المهمة الموكولة إلينا وهي :

- مطابقة المبرزات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض موضوع الدعوى من جهة أخرى .
- وصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً ودقيقاً : من حيث موقعها وشكلها وطبيعتها ونوعها ونوع تربتها وبيان ما عليها من أبنية وإنشاءات وأشجار .
- تقدير سعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى وتقدير قيمة ما عليها من أبنية وإنشاءات وأشجار وتقدير قيمتها الإجمالية وما عليها من أبنية وإنشاءات وأشجار .
- وعلى أن يتم مراعاة أحكام المواد من (83-85) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعلى أن يتم مراعاة المذكرات المعدة من قبل أطراف الدعوى إن وجدت بخصوص توضيح موضوع الخبرة والاطلاع عليها وإبداء رأيه حول ما ورد فيها وإن يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصديق وأمانة وإن يقوم بالإفصاح عن أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيثته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة إن وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة وإعلام المحكمة بآلية صعوبات تعترض أثناء عمل الخبير أو محاولة التفتيش عليه من أي طرف وعدم الإفصاح عما جاء في تقرير الخبرة لأي طرف قبل ثلاثه من قبل المحكمة وإعادة الوثائق والمستندات المسلمة إليه مع تقرير الخبرة وإن يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفاً يبين عدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته وأن يشتمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وعنوانه ومكان عمله وفيما إذا قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وإن يذكر الخبير الوقائع التي تم الاستناد إليها أو التي افترضها في آرائه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الأمر محل الكشف وعدد المرات التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى وتعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها في تقرير خبرته وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها إن وجدت وكذلك توضيح الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغاية الوصول لاستنتاجه والآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير خبرته ودرجة تليدها لها .

وللغاية التي طلبنا الإمهال من أجلها من السيد مأمور تنفيذ محكمة بداية حقوق عجلون الأكرم لتقديم تقرير مفصل بخبرتنا حيث أجبنا طلبنا مشكوراً .

المقصر المقاري
د. محمد علي الرشيدان

واستكمالاً للمهمة الموكلة إلينا وبعد المباشرة بتنفيذ المهمة الموكلة إلينا وبعد التعرف على حدود قطعة الأرض موضوع الدعوى والتجوال فيها وبعد القيام بأخذ القياسات اللازمة وإجراء الحسابات الدقيقة لرجو أن نبين لهيئة المحكمة الموقرة ما يلي :

1. إن المبررات لتطبيق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض موضوع الدعوى من جهة أخرى وقطعة الأرض من نوع الملك داخل حدود البلديات وهي بأحكام تنظيم (تجاري طولي) وتقع في الجهة الشمالية الشرقية من قرية كفرنجة ويحدها من الجهة الشمالية مقبرة إسلامية وقطعة الأرض مستطيلة الشكل تقريبا وهي مائلة السطح ميلان خفيفا إلى الجهة الشرقية، تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء، والقطعة يخدمها شارع بعرض (14 متر) على واجهتها من الجهة الجنوبية وهو أحد مداخل قرية كفرنجة من الجهة الشمالية الشرقية والذي يربطها بمحافظة عجلون وقرائها وواجهة القطعة على الشارع (48.5 تقريبا) وهو مفتوح ومعبّد جزء منه والقطعة موصولة بالخدمات العامة، والقطعة ينمو عليها مجموعة من الأشجار المختلفة ومقام عليها بناء سكني مكون من ثلاث طوابق وتسوية مساحة كامل البناء هي (713 م²) مساحة كل طبق (2226 م²) ومساحة التسوية (35 م²) والبناء من الخرسانة المسلحة للقواعد والاعادة والسقف وواجهة البناء من الجهة الجنوبية وجزء من الجهة الشرقية من الحجر الطبيعي وبقي واجهات البناء مقصورة مع رشة شبريز، والطابق الأرضي والطابق الثاني عبارة عن بناء سكني مكون من عدة غرف وصالة وحمامات مبلطة الجدران والأرضية بالسيراميك ومطبخ مبلطة الجدران والأرضية بالسيراميك يحتوي على خزائن علوية مغلقة يعلوها القرائن وبعض الأسقف تحتوي على ديكورات وجزء من سقف الطابق الثاني في الجهة الجنوبية الغربية من القرميد الأحمر وخشب الديكور والطابق الأول عبارة عن صالة مفتوحة (ديوان) يحتوي على ديكور في وسطه وملحق يحتوي على مطبخ عبارة عن خزائن مغلقة يعلوها الرخام ومغسلتين وحمامين وهي مبلطة الأرضيات والجدران بالسيراميك، وطابق التسوية عبارة عن غرفة منفصلة وحمام منفصل وهما بمسطح 35م² والبناء مخدوم بدرج يربط بين الطابق الأرضي والأول والثاني والسطح وهو من الإسمنت المسلح وهو مقصور قصارة خشنة وناعمة ومبلط الأرضية بالرخام والبناء أبوابه من الخشب والحديد والألمنيوم والشبابيك من الألمنيوم مع شبك حماية من الحديد وأباجور ويوجد حمام خارجي من الجهة الشمالية مبلط الأرضية والجدران بالسيراميك وتوجد في الجهة الشمالية الغربية غرفة جدرانها من البلكو مسقها من الزينكو وهي مقصورة الجدران، وغالب أجزاء الساحات الخارجية في قطعة الأرض مبلطة ويوجد فيها درج من الجهة الشرقية يصل إلى الساحة في الجهة الشمالية ودرج في الجهة الغربية والأرضيات مبلطة بالسيراميك والبلاط البلدي مع جلسات بارتفاعات مختلفة متوسطها (30 سنتيمتر) حول الساحات المبلطة جزء منها وواجهتها من الحجر الطبيعي ويوجد في الساحة الخارجية (بحرة) ديكور

وأجزاء من قطعة الأرض يحيط بها سور من جميع جهاتها وهو بمتوسط ارتفاع (2) متر وواجهته من الجهة الجنوبية من الحجر الطبيعي ويحتوي على بوابتين من الحديد البوابة الشرقية منها يعلوها القرميد الأحمر وخشب الديكور وبقي السور مقصور مع رشة شبريز

- وإن البناء القائم على القطعة رقم (856) موضوع الدعوى يقع جزء منه ضمن القطعة المجاورة من الجهة الشمالية وهي القطعة رقم (100) وبمساحة 65 من كل من الطابق الأرضي والطابق الأول والطابق الثاني بمجموع مساحة مقداره (195 م²) إضافة إلى الحمام الخارجي الواقع في الجهة الشمالية من قطعة الأرض والغرفة الواقعة في الجهة الشمالية الغربية والمسقوفة بالزينكو

ليكون البناء الواقع ضمن القطعة رقم (856) موضوع الدعوى هي:

713 - 195 = 518 م² من بناء المنزل والمكون من 3 طوابق وتسوية

المستشار العقاري
د. محمد علي الرشادان

2. حسب سند التسجيل المبرز لدينا فان مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى الكلية تبلغ (1360 م2) وهي مملوكة على الشيوخ بملك الشريك (فيصل حسن نايف شعبان) حصصا مقدارها (2954) من مجموع الحصص البالغ (10608) حصص وتسوي هذه الحصص مساحة مقدارها (378.72 م2) وهي مشغولة من قبل المحكوم عليه فيصل حسن نايف شعبان وشركاؤه.

3. في ضوء المهمة الموكلة إلينا وبعد مراعاة موقع قطعة الأرض وتنظيمها وشكلها ومدى قربها وبعدها من الخدمات العامة وبعد مراعاة أسعار العقارات المجاورة وبعد الاطلاع على السعر الإداري لدى دائرة الأراضي والمساحة والذي لا يمثل القيمة الحقيقية للعقار في بعض الأحيان والذي هو لغايات استيفاء الرسوم فإننا نقدر سعر المتر المربع الواحد من الأرض وما عليه من أشجار وساحات مبطة وجلسات ومسور وبوابات ببلغ وقدره (70) دينار وقيمة متر البناء ببلغ (190) دينار.

قيمة كامل قطعة الأرض وما عليها هي: 1360×70 دينار = 95200 دينار

قيمة البناء: 190×518 م2 = 98420 دينار

فتكون القيمة الاجمالية للأرض وما عليها هي:

$95200 + 98420 = 193620$ دينار مائة وثلاثة وتسعون الفا وستمئة وعشرون دينارا فقط

4. حسب سند التسجيل المبرز لدينا فان قطعة الأرض موضوع الدعوى مملوكة على الشيوخ وملك المحكوم عليه (فيصل حسن نايف شعبان) حصصا مقدارها (2954) من مجموع الحصص البالغ (10608) حصص وتسوي قيمة هذه الحصص:

قيمة ما يخص المحكوم عليه فيصل حسن نايف شعبان من قطعة الأرض وما عليها هو:

$193620 \div 2954 \times 10608 = 53917.183$ دينار. ثلاثة وخمسون الفا وتسعمائة وسبعة عشر دينارا ومائة وثلاثة ثمانون قمسا فقط لا غير

5. نرجو أن نبين لهيئة المحكمة الموقرة انه وعند إعدادنا لتقرير الخبرة نحن الخبراء :

المقدر العقاري : محمد علي عوض الرشدان/ مقدر عقاري / مديرية تسجيل اراضي اربد / سكان الرمثا - اسكان المهتمسين.

الخبير المساح : رسمي محمد الأحمد قريشات / مساح مرخص / مكتب خالص / سكان عجلون - عجره.

فقد راعينا ما يلي:

- أن الوثائق والمستندات التي بنيت عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا دون صعوبات اعترضت عملنا أو محاولات للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من هيئة المحكمة الموقرة وهي صور عن سند التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط الموقع والترسيم وجميع هذه المبررات كافية للنهوض بالمهمة الموكلة إلينا.

المقدر العقاري
د. محمد علي الرشدان

- لقد قمنا بالكشف على قطعة الأرض موضوع الدعوى مرة واحدة حيث قمنا بالتعرف على حدود قطعة الأرض موضوع الدعوى والتجوال فيها واخذ أوصافها وما عليها والخدمات المتوفرة لها ومن ثم قمنا بأخذ القياسات اللازمة ومن ثم قمنا بتقدير قيمتها أسوة بأسعار العقارات المجاورة وحسب أسعار السوق النازجة في المنطقة الموجودة بها قطعة الأرض موضوع الدعوى وقد كانت ساعات العمل لإعداد تقرير الخبرة (7) ساعات (مكتب وميدان).
- نرجو التلطف بالعلم بأنه لا تربطنا أية علاقة بأطراف الدعوى ووكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة وأما قمنا بإعداد تقرير خبرتنا بكل حيادية واستقلالية عن جميع أطراف الدعوى ووكلائهم وإنما لم نقم بالإفصاح عما جاء بتقرير خبرتنا لأي طرف من أطراف الدعوى ووكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة.

وهذه حدود خبرتنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في 2026/5/24

الخبير المقدر العقاري

محمد علي عوض الرشدان

العنوان: الرمثا / ت 0797224922

الخبير المساح المرخص

رسمي محمد الأحمد قريشات

العنوان: عنجر-عجلون ت 0772825959

